



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 673/2016/7/1/CA4

Paraná, 24 de agosto de 2.017.

**Y VISTO:** en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara, en el Expte. FPA 673/2016/7/1/CA4, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE QUEIROLO, GONZALO GABRIEL (D) EN AUTOS QUEIROLO, GONZALO GABRIEL (D) POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

**DEL QUE RESULTA:**

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Gonzalo Queirolo, contra la resolución obrante a fs. 10/12 vta., que resuelve denegar la excarcelación requerida por la defensa técnica del nombrado. El recurso se concede a fs. 20.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 39 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Dr. Agustín Vizcarra, en defensa del imputado Gonzalo Gabriel



Queirolo y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando los presentes en estado de resolver.

**Y CONSIDERANDO:**

I-a) Que, el Dr. Vizcarra plantea la nulidad de la resolución por falta de fundamentación.

Indica que la causa está elevada al Tribunal Oral y que no podría haber ningún tipo de entorpecimiento de la investigación. Respecto del riesgo de fuga, afirma que su asistido tiene familia, un hijo, mujer, trabajo. Destaca que se han agregado los informes ambientales, y que Queirolo no cuenta con antecedentes penales, que nunca tuvo un problema con la ley, que siempre estuvo a derecho. Agrega que las pruebas periciales, las escuchas telefónicas se han incorporado al expediente.

Solicita, en definitiva, se conceda la excarcelación a su defendido, bajo la caución que estima corresponder.

b) Que, el Sr. Fiscal General reconoce que el abogado tiene el derecho de recurrir la situación de su cliente, pero sostiene que sus aportaciones no logran superar lo que ya se resolvió con el dictado del procesamiento y prisión preventiva, que fue





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 673/2016/7/1/CA4

confirmado por esta Cámara. Destaca que el abogado interpuso las mismas argumentaciones en abril de este año.

Afirma que la causa se encuentra en el Tribunal Oral Federal, próxima a la celebración del debate y que en este contexto, cualquier decisión que lo comprometa devendría ilegítima por localizarse la causa en ese estadio y porque no se aportaron elementos novedosos suficientes para sostener que la resolución merece un correctivo.

Sostiene que no se han arrimado elementos suficientes relativos a Queirolo para modificar la decisión de este Tribunal de fecha 6 de abril.

Afirma que corresponde rechazar el recurso y confirmar el auto denegatorio.

II- Que, corresponde el tratamiento del recurso planteado contra la resolución por la cual se deniega la excarcelación de Queirolo.

Que, de un atento análisis de la resolución venida en recurso, advierto que el Juez no fundamenta mínimamente la existencia de riesgos procesales con capacidad para justificar el mantenimiento de la cautela y, por otra parte, pretende invertir la carga de hacerlo sosteniendo que la defensa de Queirolo "no ha esgrimido nuevas



postulaciones, ni se han introducido elementos novedosos que justifiquen la concesión del beneficio interesado..." (cfr. fs. 11 vta.).

Al respecto, debo manifestar que más allá de los elementos novedosos o las postulaciones diferentes que pudiere introducir la defensa, es el Juez el que debe manifestar cuáles serían los motivos en que se sustenta el mantenimiento de la medida de cautela.

Es que en el caso, no se trata de probar absolutamente nada, de lo que se trata es de exponer aquellos elementos que a criterio del Magistrado hagan necesario el mantenimiento de la prisión preventiva.

En sustento de ello, bastará la razonabilidad de los términos del art. 28 de la Constitución Nacional, razonabilidad que en la resolución que se revisa se encuentra ausente, dado que el Juez se ha limitado a una profusa exposición y repetición de elementos dogmáticos, doctrinarios y jurisprudenciales, omitiendo en todo momento referirse a los riesgos que la libertad del imputado habrían de provocar.

Asimismo surge de la resolución cuestionada que el Magistrado reemplaza la actividad





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 673/2016/7/1/CA4

que le es exigible por la simple transcripción de partes de lo expresado por esta Cámara respecto de la cuestión sustancial, sin pormenorizar cuál o cuáles serían los riesgos de que Queirolo recuperara la libertad luego de más de nueve meses de vigencia de la medida restrictiva.

Lo expuesto impide la adecuada revisión de la cuestión por parte de esta Alzada, configurando un vicio insalvable que no puede ser aquí soslayado, debiendo efectuarse un mayor esfuerzo argumentativo respecto de la valoración de los extremos particulares del caso a fin de sustentar la existencia de riesgos procesales.

En consecuencia, resultando la mentada falencia en una irregularidad que debe ser subsanada mediante la declaración de nulidad -art. 123 CPPN-, propongo al Acuerdo declarar la nulidad de la resolución en crisis, debiendo el Sr. Juez a-quo - con la celeridad que el caso reclama-, emitir un nuevo pronunciamiento de conformidad con las pautas señaladas.

El **Dr. Mateo José Busaniche** dijo: I...- II-  
a) Que, adentrados al tratamiento de los agravios de la defensa contra el rechazo del planteo excarcelatorio, cabe recordar que es criterio de



esta Alzada que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. solo puede ceder en situaciones excepcionales; y que el encarcelamiento cautelar encuentra fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH); debiendo, asimismo, tenerse presente el Plenario n° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...".

b) En tal sentido, corresponde señalar que en el caso de autos, los elevados parámetros punitivos previstos para el delito enrostrado al imputado Gonzalo Queirolo -art. 5 inc. "c" y art. 11 inc. "c" de la ley 23.737- exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, y que la especial gravedad del delito que se le atribuye, vinculado al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse.

Asimismo, del examen de las presentes actuaciones se deriva que se encuentran privado de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 673/2016/7/1/CA4

su libertad desde el día 24/10/2016, habiéndose dictado su procesamiento y prisión preventiva en fecha 01/11/2016 -confirmado por esta Alzada en el incidente N° FPA 673/2016/5/CA2-, lo que dado su carácter cautelar y características peculiares del caso aparece como razonable.

c) Así el estado de las cosas, corresponde indagar en las presentes, si los restantes elementos reunidos en la causa, evaluados en forma armónica y conjunta reafirman o neutralizan la primigenia prognosis objetiva atinente a la posible frustración de los fines del proceso.

En tal sentido, vale destacar que del informe del RNR surge que el imputado no registra antecedentes penales y que el informe socio ambiental revela que residiría en la localidad de Gualeguaychú, junto con su pareja e hijo menor y que tendría un comercio -lubricentro-.

Al respecto, cabe destacar que este Tribunal ha entendido -en numerosas ocasiones- que, la mención efectuada acerca de la ausencia de riesgo procesal -atento que el imputado reside junto a su grupo familiar- no abona las exigencias de arraigo y lazos sociales, necesarios presupuestos que permitieran al mismo readecuarse a la vida social y



familiar, obrando conforme a derecho; y en el presente caso, definitivamente, no elimina el riesgo procesal aludido.

Máxime si se tiene presente el avance en la tramitación de las actuaciones, atendiendo a que según ha informado el Magistrado el 07/07/2017 se ha dispuesto la clausura de elevación y que la causa fue elevada al Tribunal Oral de esta jurisdicción el 27/07/2017, debiendo destacarse que la posibilidad del entorpecimiento de la investigación excede el marco de la instrucción, trascendiendo a la realización del juicio oral que, por las características de nuestro sistema procesal, no podría efectivizarse sin la comparecencia del encartado.

Al respecto, cabe destacar que la Sala I de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal ha sostenido que *"cabe tener en cuenta que el presente proceso se encuentra ya radicado en la sede del Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná, a la espera de fijación de fecha para celebrar la audiencia de juicio y el plazo transcurrido desde la detención del imputado ... no ha superado a la fecha el plazo previsto por el art. 1° de la ley 24.390. En este sentido, la presunción de riesgo procesal,*







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 673/2016/7/1/CA4

*por el momento, aparece suficientemente avalada con la amenaza de que se le imponga una sanción de cumplimiento efectivo y de cierta entidad, sin que la duración de su encierro cautelar aparezca a la fecha desproporcionada respecto de la pena que eventualmente se dicte, así como tampoco irrazonable en orden al estado del trámite del proceso."* (cfr. CFCP, Sala I, voto del Dr. Gustavo M. Hornos en causa Nro. FPA 4952/2014/T01/9/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada: "CUATRÍN, Waldo Jesús Daniel s/recurso de casación"; del 25/06/2015).

Que, todo lo dicho fue fundadamente expuesto por el magistrado a-quo dando cumplimiento a cuanto prescribe el art. 123 del CPPN, y permite abonar el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y del proceso -art. 319 CPPN-, por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Gonzalo Queirolo y confirmar la denegatoria al pedido excarcelatorio.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo: que adhiere al voto del Dr. Busaniche.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa Gonzalo Queirolo y, en



consecuencia, confirmar la resolución de fs. 10/12 vta. que deniega su excarcelación, de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN  
SECRETARIO DE CÁMARA

---

Fecha de firma: 24/08/2017

Alta en sistema: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30072811#186559240#20170825102126335